

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3928/2532

นาง ลัด ดา เหล่าสุนทร
บริษัท ไทย สถาป นา จำกัด กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 420, มาตรา 448

วันที่จำเลยที่ 1 กระทำละเมิดต่อโจทก์เริ่มตั้งแต่วันใดไม่ปรากฏแต่บันทึกความเสียหายที่จำเลยทั้งสองทำให้โจทก์ไ้ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2522 และหลังจากนั้นปรากฏว่าบ้านของโจทก์ยังเสียหายเพิ่มเติมขึ้นอีกเรื่อย ๆ แม้จำเลยจะมีหลักฐานการรับมอบงานช่วงหน้าบ้านโจทก์แสดงว่าจำเลยที่ 1 ก่อสร้างถนนในส่วนวางท่อระบายน้ำ ถมทรายบนท่อ พร้อมทั้งบดอัดแน่น และทำผิวจราจรถมทรายและบดอัดแน่นเสร็จตั้งแต่วันที่ 22 พฤศจิกายน 2522 แล้วก็ตามแต่หลังจากวันที่ 8 ธันวาคม 2522 ยังมีการทำถนนบริเวณหน้าบ้านโจทก์ต่อไป การที่บ้านโจทก์ได้รับความเสียหายเพิ่มขึ้นหลังจากวันที่ 8 ธันวาคม 2522 จึงสืบเนื่องมาจากการทำถนนของจำเลยที่ 1 นั้นเองโจทก์ให้ช่างซ่อมตัวบ้านไม่ให้ทรุด ลงอีกในปลายปี 2523 และฟ้องคดีนี้วันที่ 23 เมษายน 2524 ยังไม่พ้นเวลา 1 ปี ตาม ป.พ.พ. มาตรา 448จึงไม่ขาดอายุความ.

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยที่ 1 เป็นลูกจ้างจำเลยที่ 2 ระหว่างปลายปี 2522 ถึงกลางปี 2523 จำเลยที่ 1 ในทางการที่จ้างของจำเลยที่ 2 ก่อสร้างถนนสายรัชดาภิเษกโดย

ประมาณเงินหล่อทำให้บ้านของโจทก์ซึ่งอยู่ติดถนนดังกล่าวพังแตกร้าว โจทก์บอก
กล่าวให้จำเลยซ่อมแซมบ้านของโจทก์ จำเลยไม่จัดการหากปล่อยทิ้งไว้บ้านของ
โจทก์อาจพังล้มลงโจทก์จึงจ้างช่างมาซ่อมแซมเท่าที่จำเป็นเสียค่าจ้างและค่าวัสดุรวม
เป็นเงิน 42,644 บาท และจะต้องซ่อมแซมบ้านให้คืนสภาพเดิมอีกเป็นเงิน 270,000
บาท ขอให้บังคับให้จำเลยทั้งสองใช้เงิน จำนวน 312,644 บาทพร้อมดอกเบี้ย นับแต่
วันฟ้อง

จำเลยที่ 1 ให้การว่า จำเลยที่ 1 รับเหมาสร้างถนนตามฟ้องไม่ได้ เป็นลูกจ้าง
จำเลยที่ 2 จำเลยที่ 1 มิได้ประมาณเงินหล่อแต่ก่อสร้างถนนดังกล่าวด้วยความ
ระมัดระวังโดยมีจำเลยที่ 2 ดูแลอย่าใกล้ชิด การสร้างถนนไม่ได้ทำให้บ้านโจทก์เสีย
หาย จำเลยที่ 1 ไม่ต้องรับผิดชอบโจทก์ตาม ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
มาตรา 428 ค่าเสียหาย โจทก์ไม่เกิน 10,000 บาท ฟ้องเคลือบคลุมและคดีโจทก์ขาด
อายุความ

จำเลยที่ 2 ให้การว่า จำเลยที่ 2 ไม่ได้เป็นนายจ้างของจำเลยที่ 1 แต่เป็นผู้ว่า
จ้าง ความเสียหายที่โจทก์ได้รับไม่ได้เกิดจากการกระทำของจำเลยทั้งสอง ค่าเสีย
หายของโจทก์ไม่เกิน 10,000 บาท

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยที่ 1 ใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์เป็นเงิน 122,644 บาท
พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จ
ยกฟ้องจำเลยที่ 2

จำเลยที่ 1 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยที่ 1 ฎีกา

ศาลฎีกาฟังข้อเท็จจริงว่า เหตุที่ตัวบ้านโจทก์เสียหายเกิดจากความประมาท
เลินเล่อในการทำถนนของจำเลยที่ 1 เป็นการละเมิดต่อโจทก์ จำเลยที่ 1 จึงต้องรับ
ผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่โจทก์แล้ววินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมายว่าปัญหาต่อไป
มีว่าฟ้องโจทก์ขาดอายุความหรือไม่ โจทก์นำสืบว่าเมื่อปี พ.ศ. 2522 จำเลยที่ 1 ทำ
ถนนรัชดาภิเษกผ่านรั้วบ้านของโจทก์ทางด้านทิศตะวันตก ทำให้บ้านของโจทก์เสีย
หาย นายนิพนธ์ นายชัยสิทธิ์ และนายทวีพจน์ได้ทำบันทึกความเสียหายเอกสาร
หมาย จ.3 ให้โจทก์ไว้ ต่อมาได้ติดต่อให้จำเลยทั้งสองมาซ่อมแซมบ้านให้โจทก์ แต่
จำเลยทั้งสองผัดผ่อนเรื่อยมา ทำให้บ้านทรุดโทรมลงไปเรื่อย ๆ ต่อมาได้ไปร้องทุกข์
กับจำเลยที่ 2 เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2523 ตามสำเนาคำร้องเอกสารหมาย จ.7 และมี
นายนิพนธ์ มงคลสมัย มาเบิกความสนับสนุนว่า ได้เข้าไปดูบ้านโจทก์ในราวเดือน
ธันวาคม 2522 พยานดูบ้านโจทก์หลายครั้ง ครั้งหลังรอยร้าวเพิ่มขึ้นจากรอยร้าวเดิม
พยานได้รับคำสั่งจากนายสมพรหัวหน้างานให้รายงานความเสียหายของโจทก์ตาม
เอกสารหมาย จ.7 แผ่นที่ 2 แต่รายงานที่ทำตามเอกสารหมาย จ.7 เป็นความเสีย
หายตอนปี 2522 ไม่ได้รายงานความเสียหายที่เพิ่มเติมภายหลัง เห็นว่า วันที่จำเลย
ที่ 1 ทำละเมิดต่อโจทก์เริ่มตั้งแต่วันใดไม่ปรากฏ และตามบันทึกเอกสารหมาย จ.3
ไม่ได้ลงวันที่แต่มีข้อความที่ด้านหลังบันทึกดังกล่าวตรงมุมซ้ายว่า "ได้มาตรวจแล้ว 8
ธ.ค. 22 ลายมือชื่อ และ บ.ไทยสถาปนา จำกัด" แสดงว่า หลังจากวันที่ 8 ธันวาคม
2522 บ้านโจทก์ยังได้รับความเสียหายเพิ่มเติมขึ้นอีกเรื่อย ๆ แม้ฝ่ายจำเลยจะมีหลัก
ฐานการรับมอบงานช่วงหน้าบ้านโจทก์ให้แก่จำเลยที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 22 พฤศจิกายน
2522 และวันที่ 18 มิถุนายน 2522 ตามเอกสารหมาย ล.3 และ ล.5 ตามลำดับแสดง
ว่าจำเลยที่ 1 ได้ก่อสร้างถนนในส่วนวางท่อระบายน้ำ ถมทรายบนท่อ พร้อมทั้งบด
อัดแน่นและทำผิวจราจรโดยปรับระดับเสริมแต่พื้นที่ และถมทรายแล้วบดอัดแน่น
เสร็จตั้งแต่วันที่ 22 พฤศจิกายน 2522 แล้วก็ตาม แต่ก็ได้รับความจากคำเบิกความของ
นายวิสิทธิ์ พิริยานุสรณ์ และนายทวีพจน์ กรรมการของจำเลยที่ 1 ว่า หลังจากวันที่

8 ธันวาคม 2522ไปแล้ว ยังมีการทำถนนบริเวณหน้าบ้านของโจทก์ ต่อไปโดยการ
บดอัดผิวถนน ซึ่งใช้รถบดถนนและรถบดสันสะท้อนและตั้งแต่วันที่ 23เมษายน
2523 จำเลยที่ 1 ได้ทำท่อระบายน้ำต่อโดยถมชั้นหินฝุ่นและปูทางเท้าโดยใช้เครื่อง
มือบดอัดซึ่งมีน้ำหนักประมาณ 100 กิโลกรัมการเทคอนกรีตถนนทำแล้วเสร็จ
ประมาณเดือนสามหรือสี่ปี พ.ศ. 2528 จึงเห็นได้อย่างชัดเจนว่าการที่บ้านของโจทก์
ได้รับความเสียหายเพิ่มขึ้นหลังจากวันที่ 8 ธันวาคม 2522 นั้นสืบเนื่องมาจากการทำ
ถนนของจำเลยที่ 1 นั้นเอง ปรากฏว่าโจทก์ให้ช่างซ่อมพยุ่งตัวบ้านไม่ให้ทรุดลงอีก
ในราวปลายปี พ.ศ. 2523 โจทก์ฟ้องคดีนี้วันที่ 23 เมษายน2524 ยังไม่พ้นกำหนด
เวลา 1 ปี ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 448 ฟ้องโจทก์จึงไม่ขาด
อายุความ ฯลฯ

พิพากษายืน.

(บุญส่ง วรรณกลาง-ประชา บุญวนิช-นิเวศน์ คำผอง)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ